

1501744-13.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... para uma maior ou menor diminuição da pena no tráfico privilegiado, com fundamento na personalidade e conduta social do agente, que também é critério preponderante fixado em lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto.

No particular, é importante considerar que o acusado responde processo criminal por tráfico e associação ao tráfico (fls. 208/209) e é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501744-13.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501744-13.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348667/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 22100259 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2957/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2348667 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS WILLIAM PROCOPIO FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LUCAS WILLIAM PROCOPIO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 22.12.21, por volta das 16h20, na Rua José Benedito de Alcântara Filho, 59, Vila Nossa Sra. das Graças, nesta cidade e comarca, o réu, vulgo "Gu", qualificado a fls. 2, para fins de tráfico, supostamente, trazia consigo e guardava drogas, conforme auto de constatação provisória [fls. 16/18], sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 160), apresentou defesa prévia (fls. 164/165), sendo

recebida a denúncia em 10/06/22 (fls. 171/173) e o acusado citado pessoalmente (fls. 213).

Durante a instrução, realizada virtualmente, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04, fls. 05/08, fls. 130/134), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação Provisória (fls. 16/18), Exame Químico-Toxicológico (fls. 214/216) e pela prova oral coligida.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa do réu.

Em interrogatório judicial, LUCAS WILLIAM PROCOPIO FERREIRA, vulgo "Gu", disse que tem 20 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o segundo colegial, é ajudante de pedreiro, nunca foi condenado criminalmente. Em relação aos fatos, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Assume a propriedade de todas as pedras de crack que foram apreendidas em seu poder. Disse, porém, que os R\$100,00 não foram provenientes da venda de drogas. Está arrependido de sua conduta, pois se encontra onze meses no CDP em razão de um erro que cometeu. Estava há uns cinco meses envolvido no crime.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTCRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A confissão do acusado foi corroborada pelos demais elementos de convicção.

Com efeito, o policial civil ANDRE ALMEIDA SILVA, em juízo, disse que, no dia, receberam denúncia de tráfico na Praça próximo à Vila Bandeirantes e deslocaram-se com a viatura, onde flagraram o réu e algumas pessoas no local. Fizeram abordagem no acusado e no primeiro momento não encontraram nada de ilícito em seu poder, mas, em um papel higiênico próximo a ele, localizaram quantidade de crack e maconha no bolso. Na delegacia, localizaram outras pedras de crack em suas partes íntimas. O réu ficou em silêncio, mas é pessoa conhecida da polícia pelo seu envolvimento no tráfico no Bairro Santa Luzia. As características das drogas localizadas nas partes íntimas do réu eram semelhantes às apreendidas ao seu lado. Não se recorda se apreenderam dinheiro em poder do acusado.

Cumpra salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Enfim, o dolo de tráfico do acusado decorre da quantidade das substâncias entorpecentes, do modo de embalagem, da razoável quantia em dinheiro apreendida em seu poder, sem comprovação de origem lícita, da reiteração da conduta delitiva, além de sua própria confissão em juízo.

Para Fernando de Almeida Pedrosa, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do

tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, é de rigor a condenação de LUCAS WILLIAM PROCOPIO FERREIRA nos estritos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que o acusado não possui maus antecedentes (fls. 208/209). No entanto, a natureza das drogas (crack), sabidamente de alto poder nocivo, demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta imputada ao réu, razão pela qual fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, a saber, 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da maioridade relativa e confissão, em virtude das quais realizo a diminuição de 1/6 sobre as reprimendas, ensejando o total de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, nos exatos termos do que dispõe a Súmula 231 do C; Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, não há causas de aumento de pena. Presente, no entanto, a figura do tráfico privilegiado, em razão da qual deve ser operada redução da pena em patamar módico, conforme adiante fundamentado.

Com efeito, conquanto o C. Superior Tribunal de Justiça, em 18/8/2022, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, processos-paradigma do Tema n. 1139 - Tráfico - Privilegiado - Inquéritos - Ações - Penais - Andamento, tenha firmado a tese de que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06", é importante ressaltar que tais circunstâncias podem ser utilizadas como balizas para uma maior ou menor diminuição da pena no tráfico privilegiado, com fundamento na personalidade e conduta social do agente, que também é critério preponderante fixado em lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto.

No particular, é importante considerar que o acusado responde processo criminal por tráfico e associação ao tráfico (fls. 208/209) e é conhecido pela Polícia Civil de Caçapava devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Santa Luzia. Por fim, o réu admitiu em seu interrogatório judicial que estava vendendo entorpecentes há cinco meses, o que comprova que possui inclinação ao crime e que não é nenhum novato.

Portanto, a despeito da primariedade e ausência de antecedentes criminais do acusado, diante das considerações acima e de sua inclinação à atividades criminosas, diminuo as penas fixadas em metade, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que resulta no total definitivo de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 250 dias-multa.

Não se olvide que a redução máxima do privilégio somente se aplica ao novato,

aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o tempo de prisão preventiva (11 meses – artigo 387, §2º, CPP), as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, sua primariedade, confissão e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixando regime mais brando, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: “A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011”. HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO LUCAS WILLIAM PROCOPIO FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de 2 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelas razões excepcionais acima mencionadas, além de 250 dias-multa, no menor valor unitário, por infração ao artigo 33, caput e §4º da Lei n.º 11.343/06.

Substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Diante do longo período em que o réu se encontra preso preventivamente por esse processo e do regime de pena aplicado, incompatível com o cárcere, revogo a prisão preventiva, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Declaro a perda do numerário apreendido em favor da União, nos termos da lei, pois produto do narcotráfico.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do

Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA